



Resolución Directoral N° LC2842

Tocache, 24 OCT 2023

VISTO: el expediente 016-2023414202 que contiene el Memorando N° 01512-2023-GRSM-DRE/-UGEL-T/ADM de fecha 05 de setiembre del 2023, y demás antecedentes adjuntos, del expediente judicial N° 0024-2018-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de subsidio por luto y gastos de sepelio a **MARGARITA RIOS MARIN DE TORRES**, en un total de veintinueve (29) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 2018-2023-GRSM/DRE de fecha 01 de agosto del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° 0024-2018-0-2209-JM-CI-01, a favor de doña **MARGARITA RIOS MARIN DE TORRES**, el pago de cuatro remuneraciones totales e integras por el concepto de reintegro por subsidio por luto y gastos de sepelio, por el fallecimiento de su padre Pablo Ríos Ramírez; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 11 de fecha 14 de diciembre del 2021, emitida por la Sala mixta Descentralizada



Resolución Directoral N° 002842

Mariscal Cáceres; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en Resolución Judicial N° 11 de fecha 14 de diciembre del 2021, emitida por la Sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres, asignada en el expediente judicial N° 0024-2018-0-2209-JM-CI-01, que suscribe que debe abonársele el reintegro de los montos que no percibió como consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo, teniendo en cuenta que percibió una suma menor a la que le correspondía; considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Directoral Sub Regional Educación N° 556-1999 de fecha 26 de julio de 1999;



Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 793-2023 de fecha 06 de octubre del 2023 doña **MARGARITA RIOS MARIN DE TORRES**, profesora cesada que laboró en la jurisdicción de la UGEL Tocache, asimismo se tiene que mediante Resolución Directoral Sub Regional Educación N° 556-1999 de fecha 26 de julio de 1999, ha recibido anteriormente un pago ascendente a la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 SOLES (S/. 425.60)** por concepto de Subsidio por Luto y gastos de sepelio, por el fallecimiento de su señor Padre don Pablo RIOS RAMIREZ acaecido el 28 de abril del 1999, equivalente a cuatro (04) remuneraciones principales;



Que, con fecha 16 de octubre del 2023 se determinó la liquidación judicial por subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de doña **MARGARITA RIOS MARIN DE TORRES**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 07 (sentencia) de fecha 22 de setiembre del 2021 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 14 de diciembre del 2021 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de noviembre del 2022 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **0024-2018-0-2209-JM-CI-01**, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de abril de 1999, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 (S/ 3,395.00)**, menos lo pagado por la suma de **S/ 425.60**, existiendo una diferencia de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 (S/ 2,969.40)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)				REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Total Perm. (B)	Monto = (A * B) C	Rem. Total (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
Subsidio x Luto	2	106.4	212.80	848.75	1,697.50	1,484.70
Gastos de Sepelio	2	106.4	212.80	848.75	1,697.50	1,484.70
Total	4		425.60		3,395.00	2,969.40

Resolución Directoral N° LC2842

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **MARGARITA RÍOS MARIN DE TORRES**, con DNI N° **00840771**, profesora cesada de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Reintegro de Subsidio por Luto y gastos de sepelio** por el fallecimiento de su señor Padre don Pablo RÍOS RAMÍREZ, acaecido el acaecido el 28 de abril del 1999, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM, debiéndosele abonar la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 40/100 (S/ 2,969.40)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integra por cuatro (04), menos lo pagado de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 SOLES (S/. 425.60)**, en cumplimiento a la Resolución N° 07 (sentencia) de fecha 22 de setiembre del 2021 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 14 de diciembre del 2021 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 29 de noviembre del 2022 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **0024-2018-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH

